فعلم الخاصة : هو موضوع بحث الفقهاء، وهو الذي يجتهد المجتهدون فيه، وهو الذي توضع له الضوابط. وتؤصل الأصول.

مجمل أصول مذهبه :

ومن هنا نجد الإمام الشافعي يحدد أصول مذهبه وضوابط فقهه في خمسة أنواع مرتبة على خمس مراتب، كل مرتبة مقدمة على ما بعدها – كما يقول أبو زهرة – ونلخصها عنه فيما يلي:

المرتبة الأولى : الكتاب والسنة.

ويضع السنة مع الكتاب في المرتبة الأولى لأنها في كثير من الاحيان مبينة للكتاب.

فإذا صحت – وإن كانت أخبار آحاد – فإنه يعمل بها ويكتفي بالقرآن إن لم يحتج إلى بيانها.

والمرتبة الثانية : الإجماع، فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والمراد بالإجماع : إجماع الفقهاء الذين أوتوا علم الخاصة.

والمرتبة الثالثة : قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف له مخالف.

ويقول : رأي الصحابة خير لنا من رأينا.

المرتبة الرابعة : عند اختلاف الصحابة في مسألة، فإنه يأخذ قول بعضهم مما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة، أو يرجحه قياس.

ولا يتجاوز أقوالهم إلى غيرها.

والمرتبة الخامسة : القياس لما لم يعلم حكمه على أمر عرف حكمه من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي حسب ذلك الترتيب وقد نص رضي الله عنه على هذه الأصول في كتابه " الأم ".

فقال :